



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 462 DEL 16/12/2025	OGGETTO: Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio - DETERMINA AFFIDAMENTO
Registro Generale N. 726 DEL 16/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B97F354F59

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che il Comune di Avella è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli edifici comunali;
- che a seguito di sopralluogo con i tecnici del comune si è stimato l'intervento a farsi per una somma di €5.067,12 oltre IVA come da computo metrico;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/23 che prevede: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14... con affidamento diretto dei servizi e

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 48, del D.Lgs 36/23;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto *Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio;*
- Importo del contratto: € 5.067,12 oltre IVA al 10%;
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76 del d.lgs. 36/2023 tramite la piattaforma di e-consip: acquistinretepa.it;*
- Clausole ritenute essenziali: *quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;*
- che si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato;
- che si è provveduto a richiedere un preventivo all'OE "EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO";
- che la Stazione Appaltante ha effettuato Richiesta di Offerta n° **5865375** tramite la piattaforma telematica acquistinretepa.it per i servizi in oggetto;
- l'operatore economico "EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO" P.IVA e CF: 02522250642 con sede legale Via G. Mazzini, 5 - Avella (AV) ha presentato, entro i termini prestabiliti, un'offerta economica, il cui codice identificativo è NP2869978 pari ad € 5.050,00;
- che in data 10.12.2025 è stata effettuata la stipula tramite la piattaforma MePA;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

PRECISATO che il CIG Codice Identificativo di Gara per l'affidamento in oggetto è **B97F354F59**;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa e che le somme in oggetto ricadono nell'ambito del finanziamento di cui sopra;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** l'offerta n. NP2869978 - R.d.O. n. 5865375 presentata dall'operatore economico "EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO" P.IVA e CF: 02522250642 con sede legale Via G. Mazzini, 5 - Avella (AV), per un importo di € 5.050,00 per l'affidamento degli *"Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio"*;
- 2. DI PROCEDERE AD AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, gli *"Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio"* all'operatore economico "EDIL CAMPANIA DI SPERANDEO PAOLO" P.IVA e CF: 02522250642 con sede legale Via G. Mazzini, 5 - Avella (AV), per un importo complessivo di € 5.555,00 di cui € 5.050,00 per imponibile oltre € 505,00 per IVA al 10%;
- 3. DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 977.1

Importo: € 5.555,00

- 4. DI DARE ATTO** che:
 - Il CIG in oggetto è: **B97F354F59**;
- 5. DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
- 6. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio - DETERMINA AFFIDAMENTO

CIG: B97F354F59 **CUP:****Descrizione Capitolo:** MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.002	10.05	977.1	2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2025	299
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
992	€ 5.555,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** SPERANDEO PAOLO - **Progressivo Fornitore:** 4110**Codice Fiscale:** SPRPLA67C28F798W **P.Iva:** 02522250642

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1252, e vi rimarrà fino al 31/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 726 del 16/12/2025;

Oggetto: Interventi di impermeabilizzazione delle coperture e dei terrazzi piani e obliqui degli edifici scolastici in via De Sanctis ed altri interventi di carattere urgente sul territorio - DETERMINA AFFIDAMENTO

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella